

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3581/2536

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย อินชูล
บริษัท ไทย เท อร์มาเฟล็กซ์ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1175, มาตรา 1195

การร้องขอให้เพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ ซึ่งได้นัดเรียกประชุมฝ่าฝืน
บทบัญญัติในมาตรา 1175 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ต้องร้องขอเพิก
ถอนภายในกำหนดเดือนหนึ่งนับแต่วันที่ลงมตินั้นตามมาตรา 1195 เมื่อผู้ร้องซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งยื่นคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ฝ่าฝืนกำหนดหนึ่ง
เดือนนับแต่วันที่ลงมติ จึงหมดสิทธิที่จะร้องขอให้เพิกถอน

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้คัดค้านได้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีได้
โฆษณานัดเรียกประชุมในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ทั้งมิได้ส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุม
ให้แก่ผู้ร้องและผู้ถือหุ้นคนอื่นทราบก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ เป็นการ
ฝ่าฝืนข้อบังคับของบริษัทและฝ่าฝืนกฎหมาย ขอให้มีคำสั่ง เพิกถอนการประชุมและ
มติของที่ประชุมดังกล่าว

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องข้อแรกมีว่าการร้องขอให้เพิกถอนการประชุมและมติของที่ประชุมตามคำร้องเป็นกรณีที่ต้องร้องขอให้เพิกถอนภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ลงมติ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1195 หรือไม่ เห็นว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1175 วรรคแรก บัญญัติว่า"คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ทุกคราวนั้น ให้ลงพิมพ์โฆษณาอย่างน้อยสองคราว ในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่งก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน หรือส่งทางไปรษณีย์ไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนบรรดามีชื่อในทะเบียนของบริษัทก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน"การนัดเรียกประชุมใหญ่ที่มีได้ปฏิบัติตามวิธีการดังที่กฎหมายบัญญัติไว้ข้างต้นอย่างใดอย่างหนึ่ง ย่อมเป็นการประชุมใหญ่หรือเป็นการลงมติที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายซึ่งมาตรา 1195 บัญญัติว่า "การประชุมใหญ่นั้นถ้าได้นัดเรียกหรือได้ประชุมกันหรือได้ลงมติฝ่าฝืนบทบัญญัติในลักษณะนี้ก็ดี หรือฝ่าฝืนข้อบังคับของบริษัทก็ดี เมื่อกรรมการหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งคนใดร้องขึ้นแล้ว ให้ศาลเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่อันผิดระเบียบนั้นเสีย แต่ต้องร้องขอภายในกำหนดเดือนหนึ่งนับแต่วันลงมตินั้น" กรณีผู้ร้องฎีกาว่า ผู้คัดค้านนัดเรียกประชุมไม่ถูกต้อง เป็นผลให้การประชุมใหญ่และการลงมติในที่ประชุมไม่ถูกต้อง จึงต้องด้วยบทบัญญัติในมาตรา 1195 โดยชัดแจ้งแล้วการร้องขอให้เพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ตามคำร้อง จึงเป็นกรณีที่ต้องร้องขอให้เพิกถอนภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ลงมติ ดังนั้นเมื่อผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ตามคำร้องพ้นกำหนด 1 เดือน นับแต่วันที่ลงมติ จึงหมดสิทธิที่จะร้องขอให้เพิกถอนได้"

พิพากษายืน

(อำนวยการ สุขพรหม-เรีงธรรม ลัดพลี-ปรีชา เณลิมวณิษฐ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>